

En fecha 4 de enero de 2024, el Conseller competente en materia de vivienda aprueba las bases específicas reguladoras de la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia, en relación con la mejora de la eficiencia energética de edificios por importe total de 4 millones de euros, siendo el Director General el órgano competente para su concesión en virtud de la delegación efectuada por el Conseller.

En relación con estos antecedentes, responda razonadamente las siguientes cuestiones:

1. ¿A quién corresponde la competencia para aprobar las bases por las que se regirán esta ayuda? ¿Podría delegar la competencia para aprobar las bases reguladoras de estas subvenciones? ¿Qué recursos cabrían en vía administrativa contra estas bases? ¿Sería necesaria la autorización del Consell para conceder estas subvenciones?

2. Justifique si pueden ser o no beneficiarios de estas subvenciones:

- a. una entidad carente de personalidad jurídica.**
- b. una persona jurídica que tenga deudas tributarias aplazadas.**
- c. un empresario que haya solicitado la declaración de concurso.**
- d. una sociedad cuyo domicilio social radique en un paraíso fiscal.**
- e. una empresa que haya sido sancionada por infracción grave en materia de seguridad en el trabajo.**
- f. Una sociedad que tenga su domicilio social en un paraíso fiscal.**

3. En caso de que uno de los beneficiarios hubiese falseado las condiciones establecidas en las bases para la obtención de la subvención, ¿procedería la revisión de oficio del acto de concesión o el reintegro? ¿Y para el caso de que la AA se hubiera equivocado al conceder la subvención a alguien que no podía ser beneficiario? ¿Y para el caso de que un beneficiario hubiera destinado parte de la subvención a fines distintos de su objeto? ¿Y para el caso de que el beneficiario hubiera justificado la subvención más allá del plazo establecido en las Bases?

4. Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, indique la/s diferencia/s de una Bases reguladoras de Subvenciones con la resolución de concesión de las subvenciones.

5. Por otro lado, en el presupuesto de la Conselleria se dispuso una subvención a favor de la parroquia Nuestra Señora Madre del Mar. En el acuerdo de concesión, se dispuso que la subvención tendrá por objeto rehabilitar la parroquia, que es un bien singular inventariado en el Inventario de Bienes Culturales, por importe de 55.000 euros, ¿De qué tipo de subvención se trata? ¿Existe alguna particularidad por el beneficiario a la hora de justificar la subvención?